

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3104/2536

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
นาย ระพินทร์ พุ่มเรือง
นาง อารมณ์ ธิจิตตั้ง กับพวก

โจทก์
ผู้ร้อง
จำเลย

ป.อ. มาตรา 36

ป.พ.พ. มาตรา 523, มาตรา 525

ผู้ร้องได้ยกยอนต์ของกลางให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่จำเลยที่ 1 แล้ว หลังจากยกให้ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย การให้รยอนต์ของกลางเพียงแต่ส่งมอบให้ก็สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 523 แล้ว หลักฐานทะเบียนรยอนต์ไม่ใช่กรณีที่จะต้องจดทะเบียนการโอนตาม มาตรา 525 ฟังไม่ได้ว่ารยอนต์ของกลางเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องจึงไม่อาจขอคืนรยอนต์ของกลางได้

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่า จำเลยทั้งสองมีความผิดฐานร่วมกันมีเฮโรอีนอันเป็นยาเสพติดให้โทษชนิดร้ายแรงในประเภท 1 ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 มาตรา 66 วรรคสอง ให้วางโทษประหารชีวิตจำเลยทั้งสอง จำเลยที่ 1 ให้การรับสารภาพในชั้นจับกุมส่วนจำเลยที่ 2 ให้การรับสารภาพตลอดมาเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้จำเลยที่ 1 หนึ่งในสามลดให้จำเลยที่ 2 กึ่งหนึ่ง คงจำคุกจำเลยที่ 1 ตลอดชีวิต จำคุกจำเลยที่ 2 มีกำหนด 30 ปี ของกลางริบ

ผู้ร้องยื่นคำร้องขอคืนรถยนต์ขอกกลางอ้างว่าผู้ร้องเป็นเจ้าของได้มอบให้จำเลยที่ 1 ซึ่งเคยเป็นภริยาของผู้ร้องแต่ได้เลิกกันไปนานแล้ว ให้นำส่งบุตรของผู้ร้องกับจำเลยที่ 1 ไปโรงเรียน ไม่รู้เห็นเป็นใจในการที่จำเลยทั้งสองนำรถยนต์ขอกกลางไปใช้ในการกระทำความผิด ขอให้สิ่งคืนของกลางแก่ผู้ร้อง

โจทก์ยื่นคำร้องคัดค้านว่า ผู้ร้องไม่ได้เป็นเจ้าของรถยนต์ขอกกลางทั้งผู้ร้อง รู้เห็นเป็นใจในการกระทำความผิดของจำเลยทั้งสองขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นได้สวนคำร้องแล้ว มีคำสั่งยกคำร้อง

ผู้ร้องอุทธรณ์

ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้ร้องถึงแก่ความตายนางสาวจันทิมา พุ่มเรือง ทายาทของผู้ร้องยื่นคำร้องขอเข้าดำเนินคดีต่างผู้ตาย ศาลอุทธรณ์อนุญาต

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ผู้ร้องได้ยกรถยนต์ขอกกลางให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่จำเลยที่ 1 แล้ว ซึ่งหลังจากยกให้แล้วผู้ร้องก็ไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับ จำเลยที่ 1 เองก็อยู่กันฉันสามีภริยากับผู้ร้องจนเกิดบุตรด้วยกัน 1 คน การที่ผู้ร้องซื้อให้จำเลยที่ 1 จึงเป็นธรรมดาของสามีภริยาที่จะซื้อให้กันได้ และจะเห็นได้จากการที่ผู้ร้องไม่เคยเข้าไปเกี่ยวข้องกับหลังจากมอบให้แล้ว และการให้รถยนต์ขอกกลางเพียงแต่การส่งมอบการให้ก็สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 523 แล้ว หลักฐานทะเบียนรถยนต์ไม่ใช่กรณีที่จะต้องจดทะเบียนการโอนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 525 ฟังไม่ได้ว่ารถยนต์ขอกกลางเป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ร้องจึง

ไม่อาจจะขอคืนรถยนต์ของกลางได้ตามกฎหมาย ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยในประเด็นอื่น
ฎีกาของผู้ร้องฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(สุเมธ อุปนิสากร-ชลิต ประไพศาล-สุนพ กীরติยุติ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ